의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【성명】 김찬운

【특허고객번호】 4-2018-057484-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 김민규

【대리인번호】 9-2006-000792-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0123719

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0330188-76

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김민규 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절이유의 내용

본 건 특허출원 제10-2018-0123719호(이하 '본원'이라 함)는 "케미컬 앵커용 앵커로드 제조 방법"에 관한 것으로, 2018. 10. 17. 자로 출원되어, 2019. 05. 08. 자로, 청구항 1 내지 3이 진보성(특허법 제29조 제2항)이 없어, 특허를 받을 수 없다는 내용의 의견제출통지서를 받았습니다.

이에 대해 본 출원인은 다음과 같은 의견을 개진함과 동시에 본원발명의 청구범위를 보정한 보정서를 제출합니다.

Ⅱ. 보정에 대해서

1. 보정의 내용

가. 청구항 1

동일자로 제출되는 보정서에서 보시는 바와 같이, 독립항인 청구항 1에 기존 청구항 2 및 4를 삭제/병합하는 내용의 보정을 아래와 같이 진행하였습니다.(굵은 글씨/밑줄은 새로 추가된 부분)

[청구항 1]

중심에 앵커로드 소재가 장착되는 장착부를 구비한 회전유닛 및 상기 앵커로드 소재의 단부를 절삭하는 절삭부를 구비한 절삭유닛을 포함하는 제조 장치를 이용한 케미컬 앵커용 앵커로드 제조방법에 있어서,

상기 장착부에 앵커로드 소재를 장착하는 장착 단계;

상기 앵커로드 소재의 단부에 상기 절삭부가 배치되는 준비 단계;

상기 회전유닛이 회전하면서 상기 절삭부에 의하여 앵커로드 소재의 단부가 절삭되어 첨예부가 형성되는 절삭 단계; 및

상기 절삭유닛이 수평으로 이동하면서 상기 첨예부의 절삭 정도가 조절되는 조절 단계를 포함하고, **//청구항 1**

상기 절삭유닛은 상기 절삭부를 구비한 헤드, 상기 헤드가 결합된 스테이지, 상기 스테이지 하부에 결합되고 상기 스테이지의 이동을 제공하는 가이드 및 상기 스테이지를 이동시키는 이동수단을 포함하고,

상기 조절 단계는,

상기 이동수단이 구동되는 단계 및

상기 이동수단의 구동에 의하여 상기 스테이지가 상기 가이드를 따라 이동하는 단계를 포함하고, **//청구항 2**

상기 가이드와 상기 스테이지 간의 결합부위 중, 상기 가이드의 결합면, 상기 스테이지의 결합면 또는 둘 모두에는 보호제의 도포 및 경화에 의하여 보호막이 구비되고,

상기 보호제는 페녹시에틸아크릴레이트 100중량부, 폴리에스테르아크릴레이트 150 ~ 250중량부, 2,4,6-트리메틸벤조일디페닐포스핀옥사이드 30 ~ 40중량부, 폴리비닐아세테이트 50 ~ 100중량부, 2-메틸-4-이소티아졸린-3-온 1 ~ 5중량부, 실리카 에어로겔 25 ~ 35중량부, 3-글리시독시프로필메틸디메톡시실란 10 ~ 25중량부, 소디움실리케이트 30 ~ 50중량부, 하이드록시에틸아크릴레이트 10 ~ 70중량부, 에틸실리코네이트 30 ~ 60중량부, 에틸렌디아민테트라아세테이트 1 ~ 5중량부 및 테트라에톡시실란 0.5 ~ 2.5중량부를 포함하는 것을 특징으로 하는 앵커로드 제조 방법. **//청구항 4**

나. 청구항 3

상기 '가'항의 보정에 따라 청구항 3의 인용항을 정정하였습니다.

2. 보정의 타당성

상기 보정으로 인해 청구항 1에 부가된 내용은 기존 청구항 2 및 4의 내용입니다.

따라서 금번 보정은 최초 명세서 내의 보정이므로, **특허법 제47조**에 해당되는 적법한 보정이라고 할 것입니다.

Ⅲ. 거절이유(진보성 결여)에 대하여

상기 보정으로 인해 진보성 결여의 거절이유를 포함하고 있던 청구항 1은 사실상 삭제되었고, 특허 가능하다고 판단된 청구항 4가 독립항인 청구항 1이 되었습니다.

따라서 보정된 본원 발명은 진보성 결여의 거절이유를 모두 해소한 것으로 사료됩니다.

Ⅳ. 결어

상기 보정을 통해 본원 발명은 지적하신 **특허법 제29조 제2항**과 관련된 위배사항을 해소한 것으로 사료됩니다.

이상과 같은 의견과 함께 동일자로 보정서를 제출하오니 부디 재심사하시어 본원발명에 대해서 등록결정을 하여 주시기 바랍니다.